

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Приложение
к электронному контракту, сформированному с
использованием единой информационной системы в
сфере закупок

Контракт № _____
Идентификационный код закупки **26 25535002990553501001 0104 002 3250 244**

«Заказчик» с одной стороны и «Поставщик» с другой стороны, сведения о которых содержатся в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – электронный контракт), далее вместе именуемые «Стороны», в порядке¹ _____ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) по результатам конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сведения о которых содержатся в электронном контракте, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия, сведения о которых содержатся в электронном контракте (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

1.4. Место поставки товара указано в электронном контракте.

1.5. Период поставки товара: **с момента заключения контракта по 30 июня 2027 года. Срок поставки товара в течение 30 календарных дней со дня направления заявки Заказчика.**

1.6. Количество поставляемого товара, срок (сроки) поставки товара определяются заявками Заказчика.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены настоящего Контракта указано в электронном контракте. Максимальное значение цены настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена каждой единицы товара определяется как начальная цена единицы товара, умноженная на коэффициент снижения начальной максимальной цены в ходе проведения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме (далее -коэффициент). Указанный коэффициент рассчитывается как отношение общей цены единиц товара, предложенной Поставщиком по результатам конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, к общей начальной (максимальной) цене единиц товара.

Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

2.3. Источник финансирования указан в электронном контракте _____

2.4. Оплата поставленной партии товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение **7 рабочих дней** с даты подписания Заказчиком документа о приемке, указанного в разделе 6 настоящего Контракта.

2.5. Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом и Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или)

¹ Указываются пункты, части, статьи Федерального [закона](#) о контрактной системе, в соответствии с которыми заключается Контракт.

сроки оплаты и (или) объема поставляемого товара².

3. Качество и гарантии

3.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар, качество которого соответствует настоящему контракту, а также пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

3.2. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого по настоящему контракту товара, Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

3.3. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте.

3.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

3.5. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

3.6. Качество и безопасность товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении товара.

3.7. Поставщик гарантирует наличие документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность, оформленных в соответствии с законодательством.

3.8. Остаточный срок годности товара на момент поставки указан в электронном контракте (раздел требования к гарантии качества товара, работы, услуги).

4. Маркировка и упаковка товара

4.1. Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

4.2. Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.3. Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к упаковке и/или маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке и/или с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика:

- надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.
- представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим контрактом.

5.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.1.3. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Сообщать Поставщику обо всех выявленных недостатках переданного товара.

5.2.3. Оплатить товар на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.2.4. Своевременно подавать Поставщику заявки на поставку товара с указанием количества поставляемого товара.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

² В случае если настоящий контракт не подлежит оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данный пункт настоящего Контракта не применяется.

б) при определении поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты поставленного товара на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Обеспечить прием заявок Заказчика на поставку товара. В течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки направить Заказчику подтверждение получения заявки в письменной форме посредством факсимильной связи или по электронной почте.

5.4.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта и заявкой Заказчика.

5.4.3. За 2 дня до предполагаемой даты поставки известить телефонограммой или по факсимильной связи Заказчика о точном времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик.

5.4.4. Предоставлять:

- своевременно сведения и/или документы, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика;

- своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта (далее – информация).

При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или информации понимается их предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика.

5.4.5. Нести расходы, связанные с заменой товара, устранением недостатков товара, поставкой недопоставленного товара.

5.4.6. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту незамедлительно информировать об этом Заказчика.

5.4.7. При передаче товара передать Заказчику товарную накладную, сведения и (или) документ, подтверждающие факт государственной регистрации Товара, документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии) и т.д.).

6. Порядок поставки и приемки Товара

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта и заявкой Заказчика, подаваемой в соответствии с пунктом 5.2.4 Контракта.

При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в заявке, поставка Товара сверх количества, указанного в заявке, осуществляется за счет Поставщика.

6.2. Поставщик не позднее дня поставки, но не ранее, чем за два дня до поставки, Товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

- а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара;

- б) наименование поставленного товара;

- в) наименование страны происхождения поставленного товара;

- г) информацию о количестве поставленного товара;

- д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

- е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе.

6.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.2 настоящего Контракта, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.2 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Место доставки.

6.5. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных

контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

6.7. Для проведения экспертизы поставленного товара, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.9. В срок не более **10 рабочих дней** со дня получения документа о приемке и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.6 Контракта:

6.9.1. Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа³.

6.9.2. В случае создания в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Контракта приемочной комиссии:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа³. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.10. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в единой информационной системе.

6.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих товаров, условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком

6.12. В случае получения в соответствии с настоящим контрактом мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Контракта.

6.13. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику

6.14. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.15. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с Разделом 6 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, а также частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается

³ В том числе, в случае выявления Заказчиком ошибок в сопроводительных документах.

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненным Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила), и составляет:

7.4.1. В соответствии с пунктом 3 Правил⁴:

а) 10 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4.2. В соответствии с пунктом 4 Правил 1 процент цены настоящего Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей⁵.

7.4.3. В соответствии с пунктом 5 Правил⁶:

7.4.3.1. В случае, если цена настоящего Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4.3.2. В случае, если цена настоящего Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены настоящего Контракта, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4.4. В соответствии с пунктом 6 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения:

а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

⁴ за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4.2-7.4.4 настоящего Контракта

⁵ Данный пункт Контракта применяется в случае, если настоящий контракт заключен по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе

⁶ Данный пункт настоящего Контракта применяется в случае, если контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, в случае применения Заказчиком способа определения поставщика, при котором Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена возможность проведения процедуры на право заключения Контракта.

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 9 Правил и составляет:

а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный Контрактом, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение исполнения Контракта⁷

8.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере, указанном в электронном контракте.

В случае, если предложенная Поставщиком сумма цен единиц Товара снижена на 25% и более по отношению к начальной сумме цен единиц товаров, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе в размере, указанном в электронном контракте⁸.

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, типовой форме и дополнительным требованиям к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона о контрактной системе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,

⁷ Раздел 8 не применяется в случаях:

- если Поставщиком является казенное учреждение;

- Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки

⁸ Применяется в случае проведения конкурса или аукциона.

которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случаях его изменения в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

8.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение **15 дней** с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.5. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта, если иное не установлено контрактом, уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 8.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.7. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе цены Контракта заказчик возвращает поставщику внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта в срок, установленный пунктом 8.3 настоящего Контракта.

8.8. Предусмотренное пунктами 8.4 и 8.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

8.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4 и 8.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.11. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по контракту вправе удержать денежные средства.

8.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

9. Уведомления

9.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, высылается в письменной форме посредством факсимильной связи или по электронной почте с подтверждением о получении, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.

9.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе. Срок действия Контракта соответствует сроку исполнения Контракта, указанному в электронном контракте. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.4. Поставщик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего Контракта, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего Контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования. Уступка требований по денежным обязательствам допускается только с согласия Заказчика.

10.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего Контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.6. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

10.7. Внесение изменений в Контракт осуществляется при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта. При этом:

1) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

2) если при увеличении в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

10.8. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.9. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, в том числе при совершении юридически значимых действий и направлении уведомлений Стороны будут руководствоваться нормами Федерального закона о контрактной системе, Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, регулирующего соответствующие правоотношения.

10.10. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления претензии одной Стороной другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.11. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

10.12. Контактные данные лиц, ответственных за исполнение Контракта со стороны Поставщика и Заказчика

10.13. Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта – Спецификация.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Адреса и реквизиты Сторон указаны в электронном контракте.

Сведения о лицах, имеющих право на подписание Контракта от имени заказчика, а также от имени поставщика указаны в электронном контракте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Наименование Товара в соответствии с государственным реестром медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, регистрационный номер медицинского изделия и (или) реквизиты регистрационного удостоверения на медицинское изделие, товарный знак (при наличии)	Страна происхождения товара	Характеристики товара		Единица измерения по ОКЕИ	Цена за 1 ед. товара, руб. (с НДС)
				Наименование показателя	Значение показателя, единица измерения		
1			В соответствии с электронным контрактом				

Сведения о лицах, имеющих право на подписание Контракта от имени заказчика, а также от имени поставщика указаны в электронном контракте.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 1580e203df8789de74a59246dd2ad5b3

Владелец **Ильина Ирина Сергеевна**

Действителен с 10.03.2026 15:03

по 03.06.2027 15:03

Дата подписи 06.09.2026 18:05